

**[DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR
KES SEMAKAN MAL NO 10000-003-0077-2017]**

KORUM:

**YAA DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA (PENGURUSI)
YA PROF. ADJUNG DATO' DR. MOHD NAIM BIN MOKHTAR (AHLI)
YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN (AHLI)**

**[Dalam Perkara: Semakan Keputusan Prosiding Tuntutan Mengubah
Perintah Hadhanah]**

ANTARA

AMIRAH BINTI HISAM

...PEMOHON

DAN

KHAIRUL ZAIM BIN ZUHAIRI

...RESPONDEN

**Peguam Syarie Pemohon : Tiada
Peguam Syarie Responden : Tiada**

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 10/07/2017 bagi Kes Mal No.10400-026-0525-2016.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia membenarkan dan mengembalikan hak Pemohon untuk menyoal balas Responden sebagaimana mengikut prosiding yang sepatutnya berdasarkan seksyen 91 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia boleh mengawardkan kos sebanyak RM200 kepada Responden sebagai remedi kehadiran beliau pada tarikh 10/07/2017.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan suaimanfaat.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri di mana mereka telah berkahwin pada 21/12/2013 dan bercerai pada 06/05/2015. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang anak iaitu Zahrah binti Khairulzaim yang kini berumur dua (2) tahun.

[4] Responden telah memfailkan permohonan perubahan perintah hak jagaan anak terhadap perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah pada 03/08/2016 berdasarkan peruntukan di bawah seksyen 75 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selagar) 2003.

[5] Pemohon kemudiannya telah memfailkan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 30/03/2017 dan seterusnya Responden telah memfailkan jawapan balas pada 09/05/2017.

[6] Setelah pliding lengkap, Mahkamah telah menetapkan tarikh-tarikh perbicaraan seperti berikut:

- i) **15/05/2017**; telah ditetapkan untuk perbicaraan bagi keterangan Responden melalui affidavit. Pada sesi perbicaraan tersebut Mahkamah telah mengesahkan affidavit keterangan Responden yang telah difailkan pada 09/05/2017 dan kemudiannya Mahkamah telah menangguhkan kes untuk pihak Pemohon menyoal balas keterangan Responden pada 10/07/2017.

- ii) **10/07/2017**; pada tarikh perbicaraan tersebut Pemohon telah memohon kepada Hakim Bicara untuk memberi ruang bagi melantik Peguam Syarie untuk mewakilinya. Pemohon telah memaklumkan kepada Mahkamah bahawa wakalah belum sempat dilafazkan kerana Pemohon hanya dapat berurusan dengan peguam tersebut pada 06/07/2017 akibat kekangan kewangan dan waktu, sedangkan kes telah ditetapkan pada 10/07/2017. Pemohon menyatakan akan berwakalah dalam masa terdekat disebabkan Peguam Syarie yang bakal dilantik tidak dapat hadir kerana mempunyai kes yang lain yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

[7] Pemohon telah mencadangkan untuk membayar kos kehadiran kepada Responden sebagai suatu remedi tetapi tidak dipersetujui oleh Responden dan Responden mohon untuk Mahkamah meneruskan perbicaraan bagi soal balas keterangan Responden.

[8] Atas permohonan tersebut YA Hakim Bicara telah membuat keputusan **membatalkan hak Pemohon untuk menyoal balas** dan menangguhkan kes pada 15/08/2017 untuk keterangan Pemohon. Seterusnya Pemohon telah merayu kepada Hakim Bicara untuk meneruskan sesi soal balas pada hari tersebut juga memandangkan Responden tetap mahu meneruskan sesi perbicaraan, namun YA Hakim Bicara tetap dengan keputusannya membatalkan hak Pemohon untuk menyoal balas dan menangguhkan kes pada 15/08/2017.

[9] Antara alasan-alasan yang dicatatkan oleh Pemohon dalam memfailkan permohonan semakan ialah :

- i) Untuk mendapatkan keadilan;
- ii) Ini adalah kali pertama beliau memohon kebenaran untuk menangguhkan kes dan bersedia dengan Peguam Syarie yang bakal dilantik;
- iii) Selaku orang biasa yang tidak arif, hakim patut memberi ruang dan panduan kepada beliau dan sekiranya hakim tetap hendak menunggu peguam maka patut beri pilihan kepada beliau;
- iv) Hakim mempunyai pilihan lain seperti mengawardkan kos kehadiran kepada Responden atau memberi amaran kepada saya yang tidak mengetahui prosedur terperinci selaku orang awam;
- v) YA Hakim Bicara juga tidak pernah memberi ingatan kepada Pemohon dalam perbicaraan sebelumnya bahawa sekiranya Pemohon tidak melantik peguam atau tidak soal balas maka hak Pemohon akan digugurkan pada perbicaraan 10/07/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes **Adi Asri b. Baharom Iwn. Andini Nidia Putra** (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor (belum dilaporkan dalam Jurnal Hukum) yang telah memberikan panduan dalam menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh disemak atau tidak. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[11] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenal pasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail kes yang berkaitan iaitu kes Mal No. 10400-026-0525-2016 (Tuntutan Mengubah Perintah Perjanjian Hadhanah).

[12] Berdasarkan semakan dan penilitian kami terhadap rekod-rekod prosiding kes, kami telah menemui dapatan-dapatan seperti berikut:-

- a) Semasa perbicaraan kes pada 15.05.2017, Mahkamah telah menetapkan tarikh 10 Julai 2017 untuk Pemohon soal balas affidavit keterangan Responden.
- b) Semasa perbicaraan pada 10.07.2017, Pemohon dan Responden hadir bersendirian untuk soal balas keterangan Responden. Pemohon telah memohon penangguhan kes kepada Mahkamah kerana beliau tak pandai menyoal balas. Pemohon memaklumkan kepada Mahkamah bahawa Peguam yang dilantik belum berwakalah dan Peguam telah ada kes di tempat lain yang telah ditetapkan lebih awal. Sebagai remedi kehadiran Pemohon menawarkan kos kepada

Responden. Responden tidak bersetuju untuk kes ditangguhkan dengan alasan kes sudah lama diberikan tarikh. Seterusnya Mahkamah telah memutuskan soal balas Pemohon terhadap Responden dibatalkan hak dan menetapkan tarikh 15 Ogos 2017 untuk keterangan Pemohon.

- c) Tidak ada alasan yang dinyatakan oleh Mahkamah terhadap keputusan mengapa hak Pemohon untuk menyoal balas dibatalkan.

[13] Dalam kes ini kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan keputusan pada 10.07.2017 bahawa ***soal balas Plaintiff terhadap Defendan dibatalkan hak tersebut*** tanpa memberi peluang kepada Pemohon melantik Peguam Syarie dan membuat pemeriksaan terhadap keterangan Responden di samping tidak menyatakan alasan atau memberi apa-apa penjelasan terhadap keputusan kenapa hak Pemohon untuk menyoal balas dibatalkan. Tindakan YA Hakim Bicara ketika mengeluarkan keputusan tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.

[14] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.

Matlamat ini juga dapat dilihat berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah al-Shaad ayat 26 :-

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Maksudnya: "Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka hukumlah di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang telah diwahyukan kepadamu); dan janganlah kamu menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah itu)".

[15] Dalam melaksanakan keadilan dan membuat keputusan بِالْحَقِّ Rasulullah SWT telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan kedua-dua belah pihak yang bertikai. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam **Kitab Atuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:**

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا
تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف تدري
كيف تقضى) قال علي : فما زلت قاضيا بعد .

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[16] Kami juga bersetuju bahawa Ya Hakim Bicara telah terkhilaf dengan tidak memberikan hak kepada Pemohon sepertimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 91 Enakmen Keterangan berkaitan pemeriksaan balas.

Pemeriksaan balas sangat penting untuk membantu Mahkamah dalam menentukan kebolehterimaan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi. Pemohon juga telah menawarkan untuk kos diawardkan kepada Responden sebagai remedi kehadiran pada hari tersebut untuk kes ditangguhkan ke tarikh yang lain. Penangguhan tersebut tidak akan memprejudiskan pihak Responden jika dikenakan kos ke atas Pemohon. Oleh itu Mahkamah seharusnya menggunakan kuasa budi biacaranya untuk menangguhkan perbicaraan kes itu untuk memberi peluang kepada Pemohon melantik Peguam Syarie dan itu lebih memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara juga tidak disertakan dengan apa-apa penjelasan atau alasan. Perkara ini amat mendukacitakan kerana ia boleh mengundang perasaan tidak puas hati dan menimbulkan tohmahan.

[17] Dalam konteks mengambil keterangan pihak-pihak yang bertikai, suka kami merujuk kepada **Kitab al-Umm, karangan Muhammad Bin Idris al-Syafie** , , **Dar al-Kutub Ilmiah , Cetakan Pertama Jld. 9 hlm. 225** yang menjelaskan bahawa seorang Hakim itu ketika menghadiri perbicaraan hendaklah mendengar hujah kedua-dua pihak sehingga memahami apa yang dituntut dan dibahaskan. Seorang hakim juga ketika membuat keputusan hendaklah menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai serta hujah masing-masing dan sebab-sebab penghakimannya dalam sesuatu kes yang diputuskannya. Tindakan tersebut sangat penting supaya pihak-pihak yang bertikai akan berpuashati atas keputusan tersebut dan dapat mengelakkan tohmah.

(قَالَ) وَأَحِبُّ لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يُجْلِسَهُ ، وَيُبَيِّنَ لَهُ ، وَيَقُولَ لَهُ اخْتَجَجْتُ عِنْدِي بِكَذَا ، وَجَاءَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْكَ بِكَذَا ، وَاخْتَجَجْتُ خَصْمُكَ بِكَذَا فَرَأَيْتَ الْحُكْمَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ كَذَا لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَأَبْعَدَ مِنَ التُّهْمَةِ ، وَأُخْرَى إِنْ كَانَ الْقَاضِي عَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مَوْضِعٍ فِيهِ حُجَّةٌ أَنْ يُبَيِّنَهُ فَإِنْ رَأَى فِيهَا شَيْئًا يُبَيِّنُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يُشْكِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا ، وَأَخْبَرَهُ بِالْوَجْهِ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَازَ حُكْمُهُ غَيْرَ أَنْ قَدْ تَرَكَ مَوْضِعَ الْأَعْدَارِ إِلَى الْمُقْضِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَضَاءِ

Maksudnya : " Asy Syafie berkata : Aku menyukai seorang Hakim apabila dia ingin memutuskan penghakimannya keatas seorang lelaki menyuruh lelaki itu duduk dan menjelaskannya sambil berkata kepadanya: engkau berhujjah kepada saya begini, sedangkan buktinya begini dan hujah yang dikemukakan lawanmu begini, maka saya melihat hukuman untukmu dari segi ini supaya lebih baik untuk orang yang dihukumkan atasnya dan lebih jauh dari tohmahan, dan lebih patut, jika Hakim itu lupa dari demikian dari tempat yang ada padanya hujah untuk dia menjelaskannya jika dia melihat padanya ada sesuatu yang dia perlu menjelaskannya padanya maka dia hendaklah merujuk kembali atau dia merasa musykil maka hendaklah dia tidak menjatuhkan hukuman sehingga jelas baginya. Kalau dia tidak mendapati padanya sesuatu maka dia hendaklah menyatakannya bahawa tidak ada sesuatu hujah padanya dan hendaklah dia menyatakan dengan pandangannya yang dia berpendapat bahawasanya tidak ada hujah baginya pada sesuatu

perkara dan jika dia tidak melakukan yang demikian hukumannya sah, tetapi bahawasanya sesungguhnya telah meninggalkan satu tempat yang menjadi celaan pada kes yang diputuskannya ketika penghakiman."

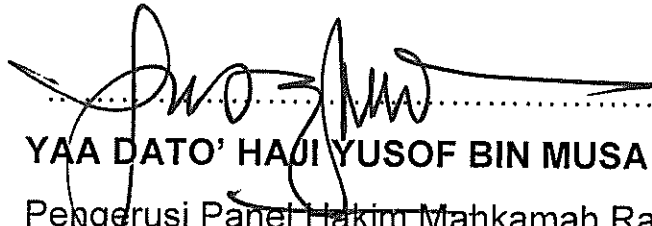
[18] YA Hakim bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*Justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud Kami di sini, ianya tidaklah bererti bahawa mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*Justice delayed is justice denied*"

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10400-026-0525-2016, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- (2) Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam berkaitan pembatalan hak Pemohon untuk menyoal balas Responden **DIBATALKAN**. Kes diteruskan dengan Soal balas Pemohon terhadap keterangan Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


1. **YAA DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR. MOHD NAIM BIN MOKHTAR** Panel
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor